ДОГОВОР № 1006213/24
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Москва **«18» января 2023 г.**

«УНИВЕРСИТЕТ»/«ИСПОЛНИТЕЛЬ» – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Университет «Синергия»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «28» января 2016 г. № ЛО35-00115-77/00096836, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия: бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации от «15» мая 2019 г. № 3110, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия: бессрочно), в лице Ректора Васильева Артема Игоревича, действующего на основании генеральной доверенности № 013-5 от 16.02.2023г., и

ОБУЧАЮЩИЙСЯ Ванос Аус
ЗАКАЗЧИК Ванос Аус
(если ОБУЧАЮЩИЙСЯ выступает также ЗАКАЗЧИКОМ услуг, то в графе «ЗАКАЗЧИК» указывается следующее: «является ОБУЧАЮЩИМСЯ»)

совместно именуемые в дальнейшем **«СТОРОНЫ»**, заключили настоящий договор об оказании ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ платных образовательных услуг (далее – **настоящий Договор**) на нижеприведенных условиях.

1. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА

1.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения настоящего Договора, являются: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», иные законодательные акты Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательную услугу**,** а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ обучение по образовательной программе:
Вид образовательной программы: **профессиональное образование**
Уровень образовательной программы: **высшее образование - бакалавриат**

Форма обучения	Код	Наименование направления подготовки	Направленность (профиль) образовательной программы	Получаемая квалификация	Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) (продолжительность обучения) на момент подписания договора
Заочная	45.03.02	Лингвистика	Теория и практика перевода (английский и испанский языки) (6931)	Бакалавр	4.6

2.2. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, успешного прохождения ОБУЧАЮЩИМСЯ Государственной итоговой аттестации по образовательной программе, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдается документ об образовании и о квалификации – диплом бакалавра образца, установленного **федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования**.

2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему Государственную итоговую аттестацию или получившему на Государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из УНИВЕРСИТЕТА, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.1.1. зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве **студента**, в том числе после и при условии:

а. успешного прохождения вступительных испытаний (проводимых УНИВЕРСИТЕТОМ самостоятельно и (или) по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ));

б. предоставление полного пакета документов, предусмотренных Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в УНИВЕРСИТЕТ (далее – Правила приема);

УНИВЕРСИТЕТ **ОБУЧАЮЩИЙСЯ** **ЗАКАЗЧИК**
Ректор
_____ А.И.Васильев **_____ / _____ /** **_____ / _____ /**

3.1.2. довести до ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441;

3.1.3. ознакомить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА с Уставом УНИВЕРСИТЕТА, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами внутреннего трудового распорядка УНИВЕРСИТЕТА, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, порядком оплаты образовательных услуг в УНИВЕРСИТЕТЕ и иными локальными нормативными актами УНИВЕРСИТЕТА;

3.1.4. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, соответствие качества подготовки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ установленным федеральным государственным образовательным стандартом требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;

3.1.5. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, предусмотренной в п. 2.1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ;

3.1.6. обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;

3.1.7. принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги;

3.1.8. обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ условия для приобретения соответствующих знаний, умений и навыков: предоставить необходимое количество аудиторных помещений, лекционных залов, компьютерных классов, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности;

3.1.9. после заключения настоящего Договора создать личный кабинет ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и сформировать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ учетную запись (имя пользователя (логин) и пароль) для доступа в электронную информационно-образовательную среду УНИВЕРСИТЕТА и сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом доступе;

3.1.10. предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3.1.11. выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ после успешного освоения им образовательной программы в соответствии с учебным планом, прохождения всех видов промежуточных аттестаций и Государственной итоговой аттестации документ об образовании и о квалификации – диплом бакалавра образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;

3.1.12. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

3.1.13. обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.14. предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ право пользования в учебных, научных и культурных целях библиотечным фондом, специализированными аудиториями и лабораториями;

3.1.15. создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также безопасные условия воспитания ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;

3.1.16. сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 2.1 Договора).

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ/УНИВЕРСИТЕТ вправе:

3.2.1. осуществлять образовательный процесс, самостоятельно выбирая формы и методы оценки знаний, а также периодичность и порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;

3.2.2. применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ;

3.2.3. отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по следующим основаниям:

а. по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выраженное в письменной форме на имя Ректора УНИВЕРСИТЕТА, при наличии письменного согласия ЗАКАЗЧИКА;

б. в связи с получением образования ОБУЧАЮЩИМСЯ (завершением обучения);

в. за неисполнение или нарушение Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации осуществления образовательной деятельности;

г. применение к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста 15-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в УНИВЕРСИТЕТ, повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление;

УНИВЕРСИТЕТ	ОБУЧАЮЩИЙСЯ	ЗАКАЗЧИК
Ректор		
_____ А.И.Васильев	_____ / _____ /	_____ / _____ /

д. за нарушение ОБУЧАЮЩИМСЯ миграционного законодательства Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства); нарушение режима охраны интеллектуальной собственности ИСПОЛНИТЕЛЯ (п. 3.3.13. настоящего Договора);

е. невыполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ в возрасте старше 15-ти лет обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, в том числе, за использование при прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также ликвидации академической задолженности альтернативных источников (Интернет-ресурсы, предоставляющие готовые ответы на экзаменационные задания УНИВЕРСИТЕТА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ), а также использование услуг третьих лиц с целью введения ИСПОЛНИТЕЛЯ в заблуждение относительно полученных знаний, умений и приобретенных навыков;

ж. неисполнение либо ненадлежащее исполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей, установленных п. 3.3.14 настоящего Договора;

з. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

и. невозможность надлежащего исполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;

к. по обстоятельствам, не зависящим от воли СТОРОН, в том числе в случаях ликвидации УНИВЕРСИТЕТА, аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности УНИВЕРСИТЕТОМ, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе при условии выполнения УНИВЕРСИТЕТОМ п. 8.13 настоящего Договора;

3.2.4. приобретать исключительные авторские права на результат интеллектуальной деятельности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору;

3.2.5. не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на следующий семестр обучения при наличии не устраненной в установленный срок академической либо финансовой задолженности.

3.3. ОБУЧАЩИЙСЯ обязуется:

3.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора;

3.3.2. в течение 3 (трёх) дней с момента издания приказа о зачислении, получить студенческий билет, зачетную книжку, логин и пароль для входа в электронную информационно-образовательную среду УНИВЕРСИТЕТА в соответствующем деканате УНИВЕРСИТЕТА;

3.3.3. посещать аудиторные занятия в соответствии с утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ расписанием занятий и своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин;

3.3.4. выполнять в установленные сроки все виды групповых и индивидуальных заданий с использованием мультимедийных и сетевых средств обучения, предусмотренных образовательной программой, утвержденной ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

3.3.5. выполнять требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3.3.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.3.7. уважать честь и достоинство научно-педагогических работников, других обучающихся и работников УНИВЕРСИТЕТА, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

3.3.8. извещать УНИВЕРСИТЕТ о причинах своего отсутствия на занятиях, аттестационных и иных мероприятиях, проводимых УНИВЕРСИТЕТОМ. Уважительной причиной неявки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на аудиторные занятия, а также неявки на промежуточную и государственную итоговую аттестацию, является неудовлетворительное состояние его здоровья, подтвержденное предоставленной справкой медицинского учреждения. Неявка по иным причинам возможна только с письменного согласия декана соответствующего факультета УНИВЕРСИТЕТА;

3.3.9. при поступлении в УНИВЕРСИТЕТ и в процессе своего обучения своевременно предоставлять:

а. полный комплект документов, необходимых для зачисления в УНИВЕРСИТЕТ, в надлежащей форме;

б. все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами УНИВЕРСИТЕТА по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3.3.10. бережно относиться к имуществу УНИВЕРСИТЕТА и в соответствии с законодательством РФ возмещать ущерб, причиненный имуществу УНИВЕРСИТЕТА;

3.3.11. не вступать с педагогическими работниками и сотрудниками ИСПОЛНИТЕЛЯ ни в какие финансово-экономические взаимоотношения, не предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными документами УНИВЕРСИТЕТА;

3.3.12. нести полную материальную ответственность перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ за причиненный материальный ущерб, а также вред, умышленно причиненный деловой репутации ИСПОЛНИТЕЛЯ, не совершать проступков, дискредитирующих как УНИВЕРСИТЕТ, так и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;

3.3.13. в случае предоставления ОБУЧАЮЩЕМУСЯ доступа к интеллектуальной собственности ИСПОЛНИТЕЛЯ (доступ к электронной информационно-образовательной среде, сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в

открытом доступе, получение учебных и учебно-методических материалов на различных носителях), ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется:

а. соблюдать исключительные права ИСПОЛНИТЕЛЯ;

б. не предоставлять третьим лицам в пользование учетную запись, предусмотренную п. 3.1.9. настоящего Договора;

в. воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности ИСПОЛНИТЕЛЯ (интеллектуальная собственность ИСПОЛНИТЕЛЯ может быть воспроизведена ОБУЧАЮЩИМСЯ без письменного разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ исключительно в личных целях. В случае использования ОБУЧАЮЩИМСЯ интеллектуальной собственности ИСПОЛНИТЕЛЯ в информационных, научных, учебных и культурных целях указание на источник заимствования обязательно);

3.3.14. в случае образования академической задолженности ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется ликвидировать ее в сроки, установленные расписанием пересдач.

Академическая задолженность ОБУЧАЮЩЕГОСЯ образуется:

а. при получении ОБУЧАЮЩИМСЯ неудовлетворительной оценки по результатам промежуточной аттестации, при этом неявка на промежуточную аттестацию без уважительных причин приравнивается к неудовлетворительной оценке;

б. вследствие академической разницы в учебных планах, возникающей при переводе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо иной специальности/направления подготовки;

3.3.15. соблюдать условия настоящего Договора;

3.3.16. в случае выдачи УНИВЕРСИТЕТОМ по запросу ОБУЧАЮЩЕГОСЯ оригиналов документов, указанных в пункте 3.3.9 настоящего Договора, в течение срока действия настоящего Договора, возвратить указанные документы УНИВЕРСИТЕТУ в срок, не превышающий 1 (Один) месяц с момента выдачи.

3.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:

3.4.1. получать информацию от УНИВЕРСИТЕТА по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора;

3.4.2. обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса;

3.4.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных, научно-исследовательских и иных мероприятий, организованных УНИВЕРСИТЕТОМ;

3.4.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом УНИВЕРСИТЕТА, необходимым для освоения образовательной программы, предусмотренной п. 2.1 настоящего Договора;

3.4.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, практических навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;

3.4.6. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, за отдельную плату, на основании дополнительно заключенных договоров. ОБУЧАЮЩИЙСЯ, успешно прошедший Государственную итоговую аттестацию, вправе за дополнительную плату в соответствии с дополнительно заключенным договором получить Европейское приложение к диплому (Diploma Supplement);

3.4.7. отчуждать УНИВЕРСИТЕТУ исключительные авторские права на результаты своей интеллектуальной деятельности, в том числе на размещение выпускной квалификационной работы в открытом доступе, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные услуги, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять в УНИВЕРСИТЕТ платежные документы, подтверждающие такую оплату**;**

3.5.2. при поступлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в УНИВЕРСИТЕТ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами УНИВЕРСИТЕТА;

3.5.3. извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в случаях если у ОБУЧАЮЩЕГОСЯ отсутствует такая возможность;

3.5.4. возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу УНИВЕРСИТЕТА, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.5.5. самостоятельно получить согласие лиц, указанных в качестве дополнительных контактных лиц в Разделе 10 настоящего Договора, на предоставление и обработку их персональных данных УНИВЕРСИТЕТУ для целей, предусмотренных настоящим Договором. В случае предъявления к УНИВЕРСИТЕТУ каких-либо претензий со стороны третьих лиц, указанных в качестве дополнительных контактных лиц, прямо или косвенно связанных с неисполнением ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, ЗАКАЗЧИК обязуется разрешить подобные претензии своими силами и за свой счет, а также компенсировать УНИВЕРСИТЕТУ все документально подтвержденные убытки (включая, но не ограничиваясь, штрафные санкции, компенсации, выплаты на основании судебного решения), прямо или косвенно связанные с таким неисполнением.

3.6. ЗАКАЗЧИК вправе:

3.6.1. Получать от УНИВЕРСИТЕТА информацию, касающуюся успеваемости и поведения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в УНИВЕРСИТЕТЕ;

3.6.2. Получать от УНИВЕРСИТЕТА информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления

услуг, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора и образовательной деятельности УНИВЕРСИТЕТА.

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет: 360000 (триста шестьдесят тысяч р. 00 к.)рублей 00 копеек.

4.2. Оплата обучения производится по семестрам. Стоимость обучения по семестрам составляет (в рублях): 40000 (сорок тысяч р. 00 к.)

4.3. Стоимость обучения не облагается НДС на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этом случае размер стоимости обучения определяется приказом УНИВЕРСИТЕТА, на основе которого СТОРОНЫ обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении стоимости обучения. Доплаты за прошедшие семестры обучения при этом не допускаются.

4.5. Оплата обучения производится за семестры авансом: не позднее 31 августа за осенний семестр и не позднее 31 января за весенний семестр. Оплата обучения за первый семестр осуществляется до дня фактического начала обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

4.6. При зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в УНИВЕРСИТЕТ в порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, предельный срок для оплаты обучения в текущем семестре устанавливается не позднее последнего календарного дня полного календарного месяца, следующего за днем заключения настоящего Договора.

4.7. Просрочкой оплаты обучения считается задержка оплаты обучения на один и более календарных дней. Условия настоящего пункта не применяются при оплате обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в первом семестре.

4.8. В случае просрочки оплаты обучения ЗАКАЗЧИК по отдельному требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый месяц просрочки.

4.9. Если обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не было оплачено в установленный срок, то данное обстоятельство является основанием для отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с пп. «з» п. 3.2.3. настоящего Договора.

4.10. Оплата обучения может осуществляться за счет собственных средств ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА либо с привлечением заемных средств, предоставляемых третьими лицами.

4.11. Размер стоимости обучения вносится в рублях на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Если оплата стоимости обучения была произведена за период, превышающий один семестр, то данный платеж за последующий(ие) период(ы) обучения будет рассматриваться как авансовый. В случае внесения ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств ИСПОЛНИТЕЛЮ до даты зачисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в УНИВЕРСИТЕТ, УНИВЕРСИТЕТ указанные денежные средства засчитывает в счет оплаты за обучение по настоящему Договору.

4.12. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусматривающему увеличение стоимости обучения в порядке п. 4.4. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или в случаях, предусмотренных ст. 451 ГК РФ, изменить условия настоящего Договора в судебном порядке.

4.13. В случае, если обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не было оплачено либо было оплачено не полностью, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к промежуточной, равно как и к Государственной итоговой аттестации.

4.14. Стипендию ИСПОЛНИТЕЛЬ не выплачивает.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Приказ о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в УНИВЕРСИТЕТ издается в соответствии с Правилами приема и в установленные в них сроки. В случае предоставления ОБУЧАЮЩИМСЯ документов, содержащие сведения, не соответствующие действительности, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает пакет документов ОБУЧАЮЩЕМУСЯ.

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не гарантирует предоставление ОБУЧАЮЩЕМУСЯ жилого помещения для проживания, а также осуществление регистрации по месту пребывания (месту жительства). Обеспечение жилым помещением для проживания, регистрация и снятие с регистрационного учета в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются ОБУЧАЮЩИМСЯ самостоятельно.

6.3. При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из УНИВЕРСИТЕТА ему в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдается справка об обучении или о периоде обучения по письменному заявлению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по образцу, самостоятельно устанавливаемому УНИВЕРСИТЕТОМ. Отчисленный ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право на восстановление в УНИВЕРСИТЕТЕ в течение 5 (Пяти) лет с момента отчисления, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором ОБУЧАЮЩИЙСЯ был отчислен. При этом с ОБУЧАЮЩИМСЯ заключается новый Договор на условиях, принятых УНИВЕРСИТЕТОМ на момент восстановления.

6.4. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ является юридическое лицо, по окончании каждого семестра Стороны подписывают

УНИВЕРСИТЕТ	ОБУЧАЮЩИЙСЯ	ЗАКАЗЧИК
Ректор		
_____ А.И.Васильев	_____ / _____ /	_____ / _____ /

Акт об оказанных услугах.

6.5. В случае изменения номера мобильного телефона либо адреса электронной почты ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен письменно уведомить УНИВЕРСИТЕТ (декана факультета) в кратчайший срок.

6.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также неисполнения либо ненадлежащего исполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей, установленных п. 3.3.14. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без предварительного уведомления приостановить исполнение встречных обязательств в соответствии со ст. 328 ГК РФ, включая, но не ограничиваясь, оказание образовательных услуг, предоставление документов по запросу ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, оказание информационных и иных дополнительных услуг в соответствии с настоящим Договором, до момента надлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и распространяет свое действия на правоотношения Сторон, возникшее с момента внесения оплаты ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ за образовательные услуги по Договору, если оплата была произведена до даты фактического подписания Договора ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ. При этом образовательные отношения между СТОРОНАМИ, определенные настоящим Договором (предоставление образовательных услуг), возникают с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в УНИВЕРСИТЕТ.

7.2. Положения раздела 2 настоящего Договора действуют до момента отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из УНИВЕРСИТЕТА.

8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, если иное не установлено настоящим Договором.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, в том числе в случае не зачисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в качестве студента в связи с непрохождением/не успешным прохождением вступительных испытаний и / или непредоставлением полного пакета документов, предусмотренных Правилами приема, включая документ, подтверждающий соответствующий уровень образования.

8.4. Настоящий Договор может быть изменен по инициативе ЗАКАЗЧИКА в случаях, предусмотренных пунктами 18–21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.

8.5. Информация об изменении стоимости обучения размещается на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ в местах, доступных для студентов, и на WEB-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также доводится до сведения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ путем ее направления в личный кабинет ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в электронной информационно-образовательной среде УНИВЕРСИТЕТА. С момента соответствующего размещения и направления указанной информации ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК считается уведомленным о таких изменениях.

8.6. При отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по основаниям, предусмотренным п. 3.2.3 настоящего Договора и ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящий Договор расторгается с момента издания приказа об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

8.7. В случае неявки по неуважительной причине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ более, чем на 50% аудиторных занятий в течение одного семестра, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке перевести ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в следующем семестре на иной режим предоставления образовательных услуг, в том числе с применением информационно-телекоммуникационных сетей, с обязательным уведомлением ОБУЧАЮЩЕГОСЯ посредством размещения соответствующей информации в личном кабинете ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. Финансовые условия при этом изменению не подлежат.

8.8. В случае одностороннего отказа ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего Договора до начала обучения, авансовая оплата возвращается ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 (десяти) дней с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ правильно оформленного оригинала подписанного заявления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ о возврате денежных средств с указанием корректных платежных данных.

8.9. В случае одностороннего отказа ОБУЧАЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего Договора во время обучения, оплата, произведенная за обучение в текущем семестре, возвращается ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 (десяти) дней с даты издания приказа об отчислении, за вычетом стоимости образовательных услуг, оказанных на дату отказа ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА от Договора, а также фактически понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ на организацию обучения. При этом сумма авансовых платежей за предстоящие семестры возвращается в полном объеме.

8.10. В случае одностороннего отказа ОБУЧАЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего Договора при наличии финансовой задолженности за обучение, ЗАКАЗЧИК обязуется возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ задолженность за обучение сформированную на дату отказа ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА от Договора, а также расходы, понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ на организацию обучения.

8.11. Для целей п.п. 8.8–8.10 настоящего Договора под односторонним отказом ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего Договора понимается его письменное заявление об отказе от исполнения настоящего

Договора (заявление об отчислении), поданное в УНИВЕРСИТЕТ.

8.12. Стороны договорились, что образовательные услуги в соответствии с настоящим Договором оказываются с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в УНИВЕРСИТЕТ и до даты издания приказа об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

8.13. В случае прекращения деятельности УНИВЕРСИТЕТА, аннулирования соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления УНИВЕРСИТЕТА обеспечивают перевод ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с его согласия или с согласия ЗАКАЗЧИКА в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган управления УНИВЕРСИТЕТА обеспечивают по заявлению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА перевод ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 10 настоящего Договора, соответствующая Сторона, обязана информировать об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней после того, как новые реквизиты вступят в силу. ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об изменениях реквизитов путем размещения данной информации на WEB-сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в количестве экземпляров, равном числу Сторон настоящего Договора, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

9.4. Стороны пришли к соглашению об использовании в настоящем Договоре факсимильного воспроизведения подписи от ИСПОЛНИТЕЛЯ с помощью средств механического или иного копирования. Для подписания Договора и обмена документами в электронном виде через личный кабинет ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и посредством обмена документами через электронную почту ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА, указанную в настоящем договоре стороны, также пришли к соглашению о возможности использования простой электронной подписи через личный кабинет ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, а также обмена сканированными копиями документов с подписью ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА, направленных с электронной почты ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА, указанной в настоящем Договоре. Такие документы и Договор признаются надлежащим образом подписанными сторонами и имеют юридическую силу до момента получения Сторонами подписанных собственноручно оригиналов таких документов. Обмен оригиналами осуществляется в течение срока, не превышающего 1 календарный месяц.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»; 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 9/14, стр. 1; ИНН 7729152149, КПП 770201001 р/с 40703810038000004715 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

ОБУЧАЮЩИЙСЯ Ванос Аус

(Фамилия Имя Отчество (при наличии))

Паспорт Серия № N016392069 выдан 2023.04.10 г.

выдан Посольство-Москва

(дата и орган выдачи)

Адрес

Конт. Телефон (при наличии) 79021024265

Эл.почта (e-mail) Aws.wanos@gmail.com

ЗАКАЗЧИК Ванос Аус

УНИВЕРСИТЕТ	**ОБУЧАЮЩИЙСЯ**	**ЗАКАЗЧИК**
Ректор		
_____ **А.И.Васильев**	_____ / _____ /	_____ / _____ /

(ФИО полностью)

Паспорт Серия № N016392069 выдан 2023.04.10 г.

выдан Посольство-Москва

(дата и орган выдачи)

Адрес

Конт. телефон 79021024265

Эл.почта (e-mail) Aws.wanos@gmail.com

Дополнительное контактное лицо 1*:

Конт. телефон

Эл.почта (e-mail)

Дополнительное контактное лицо 2*:

Конт. телефон

Эл.почта (e-mail)

*** Дополнительный контактные лица обязательны к заполнению, не несут какой-либо юридической ответственности за действие ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА, необходимы для экстренной связи с ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ в случае невозможности связаться с ними при помощи иных средств и способов связи, указанных в настоящем договоре**

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ и ЗАКАЗЧИКУ разъяснено содержание всех положений настоящего Договора.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ и ЗАКАЗЧИК ознакомлены с Уставом УНИВЕРСИТЕТА, Свидетельством об аккредитации, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Образовательной программой, в том числе с учебным планом.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ и ЗАКАЗЧИК не имеют невыясненных вопросов по содержанию настоящего Договора и согласны с его условиями.
До ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и/или ЗАКАЗЧИКА доведена в полном объеме информация об оказываемых платных образовательных услугах, предусмотренная Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.

УНИВЕРСИТЕТ	ОБУЧАЮЩИЙСЯ	ЗАКАЗЧИК
Ректор		
_____ А.И.Васильев	_____ / _____ /	_____ / _____ /